

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1540/2532	กรุงเทพมหานคร	โจทก์
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ของ	จำเลย
	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด	
		จำเลย
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท เครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก	
	จำกัด จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีโอกาสชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 28)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด จำเลยชำระหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน
2,084.15 บาท พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 24 ของต้นเงิน 1,934.40 บาท นับแต่
วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 25,24)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลฎีกาชั้นกลาง พร้อมด้วยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 24 ต่อปีของต้นเงิน 1,934.40 บาท เป็นเวลา 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลฎีกาชั้นกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลฎีกาชั้นกลาง พร้อมด้วยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 24 ต่อปีของต้นเงิน 1,934.40 บาท เป็นเวลา 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลฎีกาชั้นกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>